

1061463-82.2021.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Mariana de Souza Neves Salinas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 31ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... nome, muito menos alerta de perda ou furto de documentos. Defendeu que em face disso o negócio jurídico foi firmado e que a regularização da transferência da propriedade do bem foi feita pelo sr. Luan Davis Souza e Silva. Ressaltou que após tomar ciência da presente ação e dos fatos ora narrados, dirigiu-se até o Departamento de Polícia Judiciária da Capital - DECAP e prestou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

31ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1061463-82.2021.8.26.0100 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1061463-82.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Francisco Evilasio Silva de Lima

Requerido:

Alexandre Pereira Benicio e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas

Vistos.

FRANCISCO EVILASIO SILVA DE LIMA ajuizou ação em face de ALEXANDRE PEREIRA BENICIO e PONTO NORTE MULTIMARCAS COM DE VEICULOS LTDA ME. Aduziu, em apertada síntese, que, uma semana após renovar sua carteira de habilitação, por volta da metade do ano de 2019, foi surpreendido ao receber em sua residência notificação de instauração de processo administrativo para a suspensão do seu direito de dirigir. Narrou que se dirigiu ao 16º Departamento de Polícia da Vila Clementino e registrou boletim de ocorrência, pois suspeitava que alguém tivesse passado pontos para a sua CNH de forma fraudulenta, tendo descoberto o registro dos veículos marca/modelo Renault - Symbol EX 1.6 16V - Placa FEQ1978 - Chassi 8ª1LBMC25CL205287 - RENAVAL 486748839 e Gm/Zafira CD - Placa DMA4466 - Chassi 9BGTT75B04C188869 - RENAVAL 822582643 em seu nome, sem o seu consentimento. Relatou que tentou resolver a questão de forma administrativa junto ao DETRAN, mas que a autarquia se negou a fornecer cópia dos documentos que ensejaram a transferência dos veículos para o seu nome. Alegou que ingressou com ação perante a Vara da Fazenda Pública, autos nº 1025491-32.2020.8.26.0053, e que durante a instrução processual a MM Juíza

responsável oficiou o DETRAN, que em resposta forneceu os dados dos antigos proprietários dos bens, tendo a magistrada suspendido a referida demanda por um ano, prazo em que o autor deveria buscar na esfera cível o reconhecimento da fraude perpetrada em seu nome. Salientou que além das dívidas existentes em seu nome, por atuar como motorista, estaria correndo risco de perder sua única fonte de renda e de ser impedido de dirigir em virtude das multas e pontuações em sua CNH, resultantes de infrações de trânsito cometidas por terceiros com os carros. Defendeu a inexistência de relação jurídica entre si e os antigos proprietários dos automóveis, uma vez que não adquiriu os bens e sequer deles usufruiu ou teve a sua posse. Arguiu a prática de ato ilícito pelos réus, sendo comprovado que estes incluíram de forma fraudulenta o seu nome nos documentos de venda dos veículos, causando-lhe vários prejuízos, de modo a fazer jus ao recebimento de indenização por danos morais. Pleiteou, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídica de compra dos veículos que pertenciam aos réus, com o reconhecimento de fraude, e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em importe não inferior a R\$ 10.000,00. Vieram documentos. O réu ALEXANDRE foi regularmente citado às fls. 183, e não apresentou contestação dentro do prazo legal.

A ré PONTO NORTE foi regularmente citada às fls. 141, e compareceu aos autos em 14/06/2022 (fls. 127/128), oportunidade em que regularizou a sua representação e tomou ciência dos fatos, tendo apresentado contestação apenas em 12/07/2022 às fls. 187/205. Preliminarmente, alegou a inépcia da inicial por não comprovação dos pedidos e da sua responsabilidade, ante a suposta ausência de documentos hábeis à propositura da demanda. No mérito, sustentou que em 08/06/2018 um indivíduo identificado como Luan Davis Souza e Silva compareceu à sua loja a fim de adquirir o veículo marca/modelo Renault/ Symbol EX 1.6 16V - Placa FEQ1978 - Chassi 8ALBMC25CL205287 - RENAVAL 486748839, tendo realizado uma vistoria prévia no referido bem e optado por concretizar a compra pelo valor de R\$ 21.500,00 (vinte e um mil reais). Salientou que realizou todos os procedimentos de praxe para a conclusão do negócio jurídico noticiado, incluindo a solicitação, no momento do cadastro, de documento de identificação pessoal com foto do comprador, como Carteira de Identidade - RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de um comprovante de residência em seu nome. Aduziu que no momento da aquisição o indivíduo informou que o veículo em verdade seria adquirido por um amigo, sendo que ambos compareceram para a sua retirada e apresentaram documento de identificação (CNH) e de endereço em nome do ora autor. Arguiu que agiu com cautela e que no momento da venda nada constatou de irregular em nome do comprador, sendo que não havia qualquer restrição em seu nome, muito menos alerta de perda ou furto de documentos. Defendeu que em face disso o negócio jurídico foi firmado e que a regularização da transferência da propriedade do bem foi feita pelo sr. Luan Davis Souza e Silva. Ressaltou que após tomar ciência da presente ação e dos fatos ora narrados, dirigiu-se até o Departamento de Polícia Judiciária da Capital - DECAP e prestou esclarecimentos, tendo tomado conhecimento, após pesquisas e consultas junto ao 2º Cartório de Notas de Guarulhos/ SP, da irregularidade da firma reconhecida e apresentada no Documento Único de Transferência (DUT) do automóvel, não podendo ser penalizada por algo com o qual não contribuiu. Argumentou também ter sido vítima de falsários, e que os danos causados ao autor forma oriundos de fato de terceiro, o que afastaria a sua responsabilidade de indenizar. Sublinhou a inexistência de ato ilícito da sua parte e o afastamento da indenização por danos morais pleiteada, ou, subsidiariamente, a sua minoração. Vieram documentos.

Réplica às fls. 369/378, na qual o autor pleiteou a citação do réu ALEXANDRE em novos endereços, uma vez que os ARs juntados aos autos teriam sido assinados por terceiros, e a anotação no sistema RENAJUD de restrição de circulação dos veículos em comentário.

As partes foram intimadas para a especificação de provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão, e o autor pleiteou a oitiva do representante do representante da ré Marcelo da Silva Camargo, para que confirme a declaração prestada na delegacia, bem como a oitiva de testemunhas para comprovar que o autor nunca possuiu os veículos (fls. 377), ao passo que a requerida PONTO NORTE pleiteou

a oitiva de depoimento pessoal do requerente e de testemunhas para comprovar a sua versão dos fatos, bem como a expedição de ofício ao DETRAN e ao 2º Cartório de Notas de Guarulhos/SP para que estes informem a autenticidade das CNHs e assinaturas apresentadas no momento da aquisição do veículo (fls. 379/384).

É RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por entender que as provas úteis e necessárias foram devidamente produzidas, prescindindo o feito de dilação probatória.

Sobre isso, observo que, em casos análogos, a produção de prova oral consistente na oitiva da parte contrária e testemunhas tem se revelado inócua, razão pela qual indefiro o pedido.

Rejeito, ainda, a alegação de inépcia da inicial, uma vez que a causa de pedir e o pedido estão bem delineados, propiciando o devido contraditório e a ampla defesa do réu.

No mérito, o pedido é procedente.

O réu ALEXANDRE foi regularmente citado às fls. 183 e não se manifestou nos autos dentro do prazo legal, permitindo, assim, a incidência dos efeitos da revelia, sobretudo o de se presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas na petição inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Salienta-se, por cautela, a validade da citação perpetrada, porquanto a carta de citação foi devidamente recebida em condomínio edilício sem ressalvas, nos termos do artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil, razão pela qual reputo desnecessária a realização de novo ato.

Por sua vez, a ré PONTO NORTE foi devidamente citada às fls. 141 e se habilitou nos autos em 14/06/2022 (fls. 127/128), tomando ciência inequívoca dos fatos, passando a fluir de tal data o prazo para apresentação da contestação, consoante o disposto no artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que assim não se considere, o último aviso de recebimento de citação válida foi juntado aos autos em 17/06/2022 (fls. 183), de modo que, a apresentação da contestação mais de quinze dias após tal data, apenas em 12/07/2022 (fls. 187/205), evidentemente se deu de forma intempestiva. A falta de apresentação de defesa permite a incidência dos efeitos da revelia também em relação à requerida.

Assim, em razão da revelia, presume-se verdadeira a inexistência de relação jurídica entre o autor e os antigos proprietários dos automóveis Renault - Symbol, Placa FEQ1978 e Gm/Zafira CD, Placa DMA4466, ora réus, não tendo este adquirido os bens dos antigos proprietários e sequer deles usufruído ou tido a sua posse.

Importante salientar que, conforme as informações fornecidas pelo DETRAN nos autos do processo nº 1025491-32.2020.8.26.0053 (fls. 14/15 e 04/05), os antigos proprietários dos veículos em comento eram de fato os requeridos ALEXANDRE PEREIRA BENICIO e PONTO NORTE MULTIMARCAS COM DE VEICULOS LTDA ME., sendo certo que a lavratura do boletim de ocorrência de fls. 21/22 e as notificações 23/29 corroboram a versão dos fatos trazida pelo requerente de que foi surpreendido com a instauração de processo administrativo contra si para a suspensão do seu direito de dirigir, em razão de infrações de trânsito cometidas por terceiros e por meio de veículos os quais não adquiriu e sequer usufruiu.

Ressalta-se que era ônus dos corréus a prova de que as partes realmente pactuaram o negócio jurídico de compra e venda dos automóveis em questão, conforme determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois inviável a atribuição ao autor da responsabilidade sobre a comprovação de fato negativo, qual seja, de que não adquiriu os bens em comento, ônus do qual não se desincumbiram.

Ainda, da narrativa dos fatos, restou evidente que os corréus não agiram com a diligência necessária, permitindo a celebração de contratos de compra e venda de veículos em nome do autor de forma fraudulenta e sem o seu consentimento, sendo que a própria empresa ré, no requerimento de provas de fls. 379/384, levantou a hipótese de inidoneidade dos documentos apresentados no momento da consecução do negócio jurídico, requerendo a sua verificação junto ao DETRAN, a qual, todavia, reputo prescindível, já que incontroversa nos autos a fraude perpetrada em nome do

requerente.

Dessa forma, patente o direito do autor de ser declarada a inexistência dos negócios jurídicos de compra e venda dos veículos em comento, sendo reconhecida a fraude perpetrada em seu nome e o fato de jamais ter tido a posse ou usufruído dos citados bens.

Por outro lado, restou amplamente demonstrada a existência de ato ilícito praticado pelos requeridos, uma vez que, como acima disposto, estes não atuaram com a diligência necessária para a consecução do negócio jurídico, cabendo a si checar a idoneidade dos documentos apresentados pelos compradores no ato da contratação, o que certamente não fizeram.

Nesse contexto, já reconheceu este E. Tribunal de Justiça de São Paulo a responsabilidade dos vendedores por terem concorrido para a celebração de contrato de compra e venda de veículo de forma fraudulenta, permanecendo o seu dever de indenizar pelos danos causados. Confira-se:

"ATO ILÍCITO - Reconhecimento da existência de ato ilícito das rés vendedora e instituição financeira, visto que não agiram com a diligência necessária na prestação de seus serviços, permitindo a celebração de contratos de compra e venda de veículo e de financiamento a ela coligado, em nome da parte autora, de forma fraudulenta, por ato de terceiro, o que acarretou a ela parte autora a indevida imposição de multa por infrações de trânsito relativas ao veículo em questão registrado em seu nome no órgão de trânsito competente, fraude essa reconhecida pela própria ré vendedora na contestação por ela oferecida. RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço e o ato ilícito das rés, consistente na celebração do contrato de compra e venda de veículo e de financiamento a ela coligado, em nome da parte autora, de forma fraudulenta, por ato de terceiro, o que acarretou à parte autora a indevida imposição de multa por infrações de trânsito relativas ao veículo em questão, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação das rés, de forma solidária, na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão - Concorrendo ambas as rés para o evento danoso, admissível a condenação solidária de ambas ou de apenas uma delas - Na hipótese de haver mais de um causador do dano, o art. 942, do CC/2002, prevê a responsabilidade solidária de todos eles pelo ressarcimento integral dos danos, de sorte, que o lesado tem a faculdade de optar contra quem irá litigar, cabendo ao causador do dano demandado, apenas e tão-somente, em ação própria exigir dos demais a cota parte. DANO MORAL - A indevida imposição de multa por infrações de trânsito relativas ao veículo registrado no nome da parte autora em órgão de trânsito competente, decorrente de contrato fraudulento, apresenta-se com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, ensejador de dano moral, e não mero aborrecimento, que faça parte da normalidade do cotidiano. Recurso desprovido." (Apelação Cível 1021674-82.2015.8.26.0554; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2017; Data de Registro: 21/02/2017) - grifo nosso.

Dessa forma, o dano moral é presumível das próprias circunstâncias narradas nos autos, sobretudo em decorrência da imposição indevida de multas e demais infrações administrativas ao autor, relativas aos automóveis por ele não adquiridos e que só foram registradas em seu nome em razão dos contratos fraudulentos realizados com os corréus, que agiram de forma negligente concorrendo para os prejuízos causados à parte. A referida conduta negativa atinge, de maneira evidente, a esfera psicológica do autor, que recebeu diversas notificações do órgão de trânsito e ficou com seu direito de dirigir ameaçado, causando-lhe danos que extrapolam o mero dissabor cotidiano. Não há, na hipótese, o dever de comprovar efetivamente o prejuízo sofrido no caso concreto, eis que é certa a existência do transtorno moral.

Para a fixação da quantificação da verba o magistrado deve ser cauteloso, impedindo o enriquecimento sem causa da parte. O arbitramento deve ser feito com moderação e razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, de acordo com a realidade da vida e peculiaridades de cada caso. Deve-se considerar, ainda, o grau

de culpa e o caráter lenitivo da condenação. Em considerando os critérios norteadores mencionados, fixo a indenização na quantia de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada corréu, montante que parece ser suficiente para indenizar o dano sofrido pelo autor.

Por fim, promova a serventia a anotação no sistema RENAJUD de restrição de circulação dos veículos em comento, a fim de evitar novos prejuízos ao autor, Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para declarar inexistentes os negócios jurídicos de compra e venda dos veículos Renault – Symbol, Placa FEQ1978 e Gm/Zafira CD, Placa DMA4466 em nome do autor, bem como para condenar os corréus ao pagamento de danos morais no importe de R\$ 2.500,00 cada, devidamente atualizados de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência (Súmula 326 do C. STJ), arcarão os corréus com o pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, arquivem-se os autos procedendo-se às anotações necessárias.

P.R.I.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA